

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 640 del 22/12/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 318 del 22/12/2022

OGGETTO:

Lavori di "Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente". - Liquidazione anticipazione del 20% sull'importo contrattuale alla Ditta Appaltatrice.-

CUP: C82B18000110002 - CIG: 94403127E7

CAP. 1018 - COD. 0904103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione n. 71 del 06.07.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato la rimodulazione del progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente", redatto dall'Ing. Giuseppe Cervarolo, per l'importo complessivo di € 600.000,00 suddiviso in € 455.000,00 per lavori a base d'asta, € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 130.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-con propria determinazione a contrarre n° 480 del 17/10/2022 viene stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori di "Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente" mediante Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Dato atto che:

-con determinazione n. 525 del 10.11.2022 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Minieri King Elettrica - MKE srl ha offerto un ribasso percentuale del 31,999 % pari ad un importo netto di € 309.404,55 oltre € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge

-sono in corso le verifiche sui requisiti dell'operatore economico prescritti dalla legislazione vigente;

-in data 09.12.2022 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, come da verbale in atti, alla ditta appaltatrice e che sono effettivamente iniziati;

Considerato che:

-con comunicazione, acclarata al protocollo dell'Ente il 12.12.2022 al prot. n. 7734, la ditta Minieri King Elettrica - MKE srl ha inoltrato richiesta di corresponsione dell'anticipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale, prevista dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016;

-l'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che l'anticipazione è dovuta in misura del 20% del valore del contratto ed essendo l'importo contrattuale pari a € 324.404,55 (esclusa IVA), l'anticipazione del 20% corrisponde a € 64.880,91; inoltre, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, stimato in questo caso in 180 giorni;

-la ditta Minieri King Elettrica - MKE srl ha inoltrato la Polizza Fidejussoria n. 0551423966 emessa il 20.12.2022 da HDI Assicurazioni SpA Agenzia 0551/5ZG di Catanzaro Torrazzo (CZ), in favore del Comune di Squillace, relativa ai lavori in oggetto per l'importo garantito pari alla somma anticipata di € 64.880,91;

Vista la fattura elettronica n. 398/PA del 19.12.2022 dell'importo di € 64.880,91 oltre IVA 10% per un totale di € 71.369,00 da parte della ditta Minieri King Elettrica - MKE srl, relativa alla corresponsione dell'anticipazione prevista dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'appalto di cui all'oggetto;

Preso atto che:

-sussistono tutti i presupposti di legge per corrispondere l'anticipazione del 20% richiesta all'Appaltatore;
-l'importo della garanzia sarà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell'appalto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione sugli stati di avanzamento lavori;

Visto il DURC prot. n. INPS_ 33454948 in scadenza il 04.03.2023 attestante la regolarità contributiva della ditta Minieri King Elettrica - MKE srl;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espone in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di accogliere l'istanza di richiesta di anticipazione del 20% dell'importo di contratto di € 324.404,55 (esclusa IVA) per i lavori di "*Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente*" presentata dall'impresa Minieri King Elettrica - MKE srl;
2. di approvare la Polizza Fidejussoria n. 0551423966 emessa il 20.12.2022 da HDI Assicurazioni SpA Agenzia 0551/5ZG di Catanzaro Torrazzo (CZ), in favore del Comune di Squillace, per i lavori di cui in premessa, presentata dall'impresa Minieri King Elettrica - MKE srl;
3. di liquidare la fattura n. 398/PA del 19.12.2022 dell'importo di € 64.880,91 oltre IVA 10% per un totale di € 71.369,00 emessa dalla ditta Minieri King Elettrica - MKE srl, aggiudicataria dei lavori in oggetto, quale anticipazione del 20% del valore economico del Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016;
4. di stabilire che qualora l'esecuzione dei lavori non procedesse secondo i tempi contrattuali, l'Appaltatore decadrà dal beneficio dell'anticipazione e dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione stessa, così come previsto dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di gravare la spesa di € 64.880,91, oltre IVA al 10%, sul "Programma degli interventi nel settore della depurazione", giusta Convenzione Rep. n. 65041/129 del 22/02/2018;
6. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza;
7. di comunicare il contenuto del presente atto alla D.L. per le annotazioni di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1018 - Cod. 0904103 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

